The Tech Tortoise, the Regulatory Hare and the Digital Race 2.0.

Habbine Estelle KIM
Lawyer (Paris & New York)

Once upon a time, when there was sufficient forestry on Earth to embrace the law of the jungle, lived the Watchdog sitting by the Legal Gate of compliance and the Tortoise mining coins in its digital inventory.

With global warming and the digitalization of the legal landscape, the digital universe was created. In order to celebrate the birth of the digital universe, the Lion King decided to throw a new challenge: the Digital Race 2.0.

The Watchdog could not just be sitting as a mere guard anymore. It had to learn the complex, hybrid creature that the Tortoise had become – *the Tech Tortoise*.

The Tech Tortoise had many gadgets such as the IoT, the Blockchain and the AI. These gadgets allowed the Tech Tortoise to travel across many lands and waters in the speed of the wind through novel forms and methods. It was now as speedy Darwin's howler monkeys. It risked escaping the Legal Gate by traversing through the Cloud.

In order to win the race, the Watchdog had to become as fast as a hare. Thus, it ran the Intel treadmill every day and night to finally evolve into the Regulatory Hare. It had developed the ability to trace invisible regulatory lines to the digital universe.

The time had come. The Regulatory Hare challenged the Tech Tortoise to a race. All the animals in the jungle gathered to watch.

La Tech Tortue, le Reg Lièvre et la Course Numérique 2.0.

Habbine Estelle KIM
Avocat (Paris & New York)

Il était une fois, lorsqu'il y avait suffisamment de forêts sur Terre pour accueillir la loi de la jungle, vivait le *Watchdog* assis près du Portail de la conformité et la Tortue minière dans son inventaire numérique.

Avec le réchauffement climatique et la numérisation du paysage juridique, l'univers numérique fut créé. Afin de célébrer la naissance de l'univers numérique, le Roi Lion décida de se lancer un nouveau défi : la Course Numérique 2.0.

Le *Watchdog* réalisa qu'il ne pouvait plus être un simple garde. Il devait cerner la créature hybride et complexe qu'était devenue la Tortue – *la Tech Tortue*.

La Tech Tortue possédait de nombreux gadgets tels que l'IoT, la Blockchain et l'IA. Ces gadgets ont permis à la Tech Tortue de traverser de nombreuses terres et eaux à la vitesse du vent. Elle était maintenant aussi rapide que les singes hurleurs de Darwin. Elle risquait de s'échapper du Portail en traversant par le Cloud.

Afin de gagner la course, le *Watchdog* devait devenir aussi rapide qu'un lièvre. Ainsi, il courut sur le tapis roulant Intel jour et nuit afin d'évoluer à un Reg Lièvre. Il développa la capacité de tracer des lignes réglementaires invisibles au sein de l'univers numérique.

L'heure était venue. Le Reg Lièvre défia la Tech Tortue à une course. Tous les animaux de la jungle se rassemblèrent pour regarder.

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3907828

The Regulatory Hare ran down the road for a while and then paused to observe. It saw the speedy and steady Tech Tortoise zigzag through the parallel e-Platforms and cried out, "How can this be a fair competition if you are running around and beyond the track lines?" The Regulatory Hare started to mutter its magic spell to trace invisible lines that the Tech Tortoise could not ignore, thinking, "The line will keep the Tech Tortoise on track." Speedy and steady, the Tech Tortoise advanced at an incredible speed. It never, ever stopped until it reached the finish line. The Regulatory Hare had forgotten that the Tech Tortoise's Ethereum could release sufficient CO2 during the race to prevent it to breathe properly. It wanted to restart the challenge under fair, competitive rules, but it was too late. The Tech Tortoise was over the line. The CO2 had already polluted the lands. The consequences could not be undone.

The Regulatory Hare exclaimed, "Do not brag about your lightning pace, for I shall return with mine own gadgets! You shall pay the price for breaking the rules and regulations – that are yet to exist."

Le Reg Lièvre courut pendant un moment, puis s'arrêta pour observer la Tech Tortue rapide et stable serpenter à travers les e-Plateformes. Le Reg Lièvre s'écria : « Où est la concurrence loyale si vous courez autour et au-delà de la piste ? » Le Reg Lièvre marmonna un sortilège afin de tracer des lignes invisibles que la Tech Tortue ne pouvait ignorer, pensant que la ligne directrice maintiendra la Tech Tortue sur piste. Rapide et stable, la Tech Tortue avança à une vitesse incroyable. Elle ne s'arrêta jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne d'arrivée. Le Reg Lièvre avait oublié que l'Ether de la Tech Tortue pouvait créer suffisamment de CO2 pendant la course pour l'empêcher de respirer correctement. Il voulut relancer le défi en vue de l'application des règles de la concurrence loyale, mais ce fut trop tard. La Tech Tortue avait franchi la ligne. Le CO2 avait déjà pollué les terres. Les conséquences ne pouvaient être défaites.

Le Reg Lièvre s'exclama : « Ne vous vantez pas de votre allure fulgurante, car je reviendrai avec mes propres gadgets ! Vous payerez le prix pour avoir enfreint les règles et règlements – qui n'existent encore »

Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3907828